

1500170-19.2022.8.26.0553
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Comarca: Santo Anastácio
Foro: Foro de Santo Anastácio
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 29/11/2022
...

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santo Anastácio
Foro de Santo Anastácio
Vara Única
Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500170-19.2022.8.26.0553 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500170-19.2022.8.26.0553
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2122104/2022 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO, 18431596 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO, 2122104 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY DA SILVA FERNANDES ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a presente ação penal em face de WESLEI DA SILVA FERNANDES ROCHA, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, c.c. 14, inciso II, e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, uma vez que, no dia 24 de abril de 2.022, por volta das 21:06 horas, na Rua João Salum, nº. 260, Centro, nesta cidade e comarca, o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente J.E.P.S., tentou subtrair, para ambos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular, pertencente à vítima A.F.T., não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de tempo, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente J.E.P.S., menor de 18 anos (fls. 53), com ele tentando praticar o delito de roubo circunstanciado.

Segundo se apurou, o réu se macomunou com o adolescente para assaltar a vítima, que estava sentada sozinha em frente à sua residência, com o aparelho celular nas mãos. Então, o acusado correu até a vítima, apontando-lhe o simulacro de arma de fogo, como também colocou o dedo na própria boca, sinalizando para que ela ficasse calada. Em seguida, o adolescente também se aproximou, acionando os sensores de luz da garagem da residência, cujo portão estava aberto, sendo que a vítima gritou por seu marido, resultando na fuga do réu e do adolescente. E, por derradeiro, a vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia local, reconhecendo o réu e o adolescente como os autores da tentativa de roubo (fls. 19/20), além do simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do delito (fls. 15/16).

A inicial foi recebida (fls. 73/74), sendo o réu citado (fls. 82). Resposta a acusação a fls. 135/136.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 159/162).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da inicial, pois entendeu provados todos os elementos da figura típica.

A seu turno, a defesa pleiteou a consideração da confissão do réu na dosimetria da pena (fls. 164/167).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deduzida na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de transcrição de imagens (fls. 08/13), de reconhecimento de objeto (fls. 15/16), reconhecimento fotográfico (fls. 19/20), laudo de simulacro de arma de fogo (fls. 55/59), auto de avaliação (fls. 96), bem como pelos depoimentos coligidos ao caderno processual.

Igualmente certa é a autoria.

O réu confessou a tentativa de roubo, com o simulacro de arma de fogo, em conluio com o menor para prática delitiva uma vez que tinha dívidas de droga. Pretendia roubar o carro. Esta arrependido.

A vítima afirmou que estava sentada em frente da sua casa na noite dos fatos, quando passaram dois garotos desconhecidos. Momentos depois eles retornaram, um deles, o mais moreno, com uma arma apontada, fazendo, com o dedo, sinal para vítima ficar em silêncio. O outro ficou só atrás. A vítima gritou pelo seu marido. Quando

eles se aproximaram, o sensor de presença da garagem acionou o acendimento da luz da garagem e eles correram. A vítima estava com o seu celular e seu carro estava na garagem, com os vidros abertos.

Marcos Fernandes Junior, marido da vítima, disse que estava dentro da casa enquanto e foi até o lado de fora quando ouviu gritos da sua esposa mas os agentes já tinham se evadido. A vítima relatou que foi abordada por um deles, em poder de uma arma e fez sinal de silêncio, As câmeras de sua casa filmaram a ação dos roubadores.

O policial Dario Lima Bonfim afirmou que a vítima relatou que dois indivíduos se aproximaram, um deles com uma arma e fez sinal para ela ficar calada. O segundo agente veio logo atrás dando a impressão de que estava apoiando o primeiro. Com a acionamento da luz da garagem, eles se evadiram. A autoria foi descoberta pelas filmagens da casa da vítima e pelo fato dos dois agentes terem sido filmados em um novo crime praticado dias depois, inclusive a arma descrita pela vítima coincidia com a arma utilizada nesse segundo crime. Nas filmagens da casa da vítima também foi possível identificar os autores. O réu era quem portava a arma.

A prova produzida, portanto, comprovou satisfatoriamente a tentativa de subtração, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo.

No tocante ao crime de corrupção de menor, este também restou devidamente comprovado, eis que, sendo crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que a adolescente tenha sido efetivamente corrompida.

A propósito, confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (Resp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2."Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal."(Resp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014).

Demonstrada a materialidade do delito e comprovada a autoria, a procedência do pedido de condenação, com fundamento nos artigos 157, §2º, inciso II, c.c. 14, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Atento aos critérios definidos no artigo 59 e 68 do Código Penal, diante dos maus antecedentes do acusado, o qual ostenta outras condenações pelo crime de roubo (fls. 97), fixo a pena base acima do mínimo legal (1/6), em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, para o delito de roubo, e 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em relação ao delito previsto no artigo

244-B, da Lei 9.099/95.

Na segunda fase da dosimetria, diante da atenuante da confissão, a pena retornará ao mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, para o delito de roubo, e 1 (um) ano de reclusão, em relação ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 9.099/95.

Na terceira fase, em relação ao delito de roubo, havendo do concurso de duas pessoas, nos termos do §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, elevo a pena de 1/3, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa. Por fim, diante da tentativa e considerando que o iter criminis percorrido pelo réu, que se afastou ao máximo da consumação, reduzo a pena do roubo de 2/3, para 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 4 (quatro) dias multa.

Diante do concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas, totalizando 02 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 4 (quatro) dias multa.

Torno a pena definitiva, ante a falta de outras circunstâncias modificadoras.

Diante dos maus antecedentes do acusado, o qual ostenta outra condenação pelo delito de roubo (fls. 97), fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP.

DECISÃO

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu WESLEI DA SILVA FERNANDES ROCHA, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, c.c. 14, inciso II, e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 4 (quatro) dias multa, cada qual fixado no patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa, em regime semiaberto.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs). Eventual concessão da gratuidade judiciária será melhor analisado pelo juízo da execução.

Expeça-se certidão ao defensor nomeado em 100% da Tabela.

Comunique-se à vítima, informando-a da presente condenação, nos termos do art.201, §2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão; b) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro no sistema eletrônico; c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB. d) expeça-se guia de execução definitiva. e) a pena de multa aplicada, depois de atualizada na forma do art. 49 do CP, deverá ser paga pelos réus no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50, caput, do CP e art. 686 do CPP. e) archive-se.

P. I. C.

Santo Anastacio, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA